

ZMLUVA O DIELO č. 1/2026
Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-informačného centra s knižnicou
Horný Vadičov č.798
UZATVORENÁ PODĽA § 536 A NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov	Obec Horný Vadičov
Sídlo	Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov
Osoba oprávnená konať	Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce
IČO	00 314 030
DIČ	2020553029
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN	SK34 5600 0000 0031 6649 9001

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov	ŠD-STAVBY, s. r.o.
Sídlo	Nám. Sv. Jána Bosca 120, 010 04 Žilina
Osoba oprávnená konať	Miroslav Dávidík
IČO	45251924
DIČ	2022907348
IČ DPH	SK2022907348
Bankové spojenie	Unicredit bank
IBAN	SK42 1111 0000 0010 7396 9001
Spoločnosť zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu : v Žiline , odd. Sro, vložka číslo: 51988/L

Článok I.
Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), ktorého predmetom je **„Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-informačného centra s knižnicou Horný Vadičov č.798“** (ďalej len „verejné obstarávanie“).

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:
„Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-informačného centra s knižnicou Horný Vadičov č.798“

Názov stavby : Kultúrno-informačné centrum s knižnicou Horný Vadičov

Miesto stavby : Horný Vadičov 798, 023 45 Horný Vadičov

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
- Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj „Dokumentácia“),
- Výkaz výmer

- d) Výzva s prílohami z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.
- 2.4 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
- 2.5 Súčasťou diela sú nasledujúce činnosti, doklady a dokumenty súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzдание diela vyžaduje), bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze výmer či projektovej dokumentácii:
- Revízie správy a protokoly skúšok, preukázanie zhody zabudovaných stavebných výrobkov, požadované certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii stavebnej sute a odpadov vzniknutej počas realizácie výstavby, energetický certifikát (ak ho právne predpisy vyžadujú)

Článok III Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo **do 100 kalendárnych dní** od prevzatia staveniska. Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie Diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od objednávateľa prevziať do 7 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska po nadobudnutí účinnosti zmluvy. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 7 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy, uplynutím tejto lehoty.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo.
- 3.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska;
 - f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.
- 3.4 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej

doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela. Zmena termínu zhotovenia diela sa vykoná formou písomného dodatku tejto zmluvy v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).

- 3.5 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 97 547,57 EUR |
| DPH 23 %: | 22 435,94 EUR |
| Cena celkom vrátane DPH: | 119 983,51 EUR |
- 4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo. Výkaz výmer bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).
- 4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.
- 4.4 Vysúťažaná cena je konečná, k zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a to formou dodatku v súlade s § 18 ZVO:
- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
 - b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
 - c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
 - d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.
- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť

Zhotoviteľovi cenu diela po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:

- a) kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
- b) predloženie stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
- c) záznam o odstránení väd a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom,
- d) fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.

Splatnosť ceny bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry za cenu Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak sa nezačne plynúť lehota splatnosti ceny.

- 5.2 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:
- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
 - b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
 - c) číslo zmluvy a označenie diela;
 - d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
 - e) dátum dodania plnenia;
 - f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
 - g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
 - h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
 - i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
 - j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.
- 5.3 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 5.4 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.
- 5.6 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VI

Spôsob realizácie diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- 6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup a poskytnúť súčinnosť:
- a) Objednávateľovi a ním poverené osoby
 - b) stavebnému dozoru,

- c) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.
- 6.6 Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:
1. projektovú dokumentáciu,
 2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
 3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
- Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.
- 6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.
- 6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým:
- a) ich časový postup,
 - b) údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),
 - c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
 - d) rozsah a kvalita prác,
 - e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
 - f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
 - g) prípadné vyjadrenia projektanta,
 - h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
 - i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
 - j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.
- 6.14 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
- 6.15 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.
- 6.16 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iné ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.
- 6.18 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené:
- poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny diela s DPH,
 - poistenie proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny diela s DPH,
 - poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. ceny diela,

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy

a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi existenciu vyššie uvedených poistení predložením poistky alebo poistnej zmluvy najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska .

- 6.19 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného zákonníka.
- 6.20 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy o dielo predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.
- 6.24 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.
- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.
- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

- 6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojek a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 eur za každý začatý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 eur za každý začatý deň omeškania.
- 7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % zo zmluvnej ceny diela.
- 7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.
- 7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o dielo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela a to aj opakovane.
- 7.7 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 eur za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.
- 7.8 Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa:
- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
 - b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 - c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo;

- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.
- 8.2 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.
- 8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.
- 8.4 Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,
- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
 - b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
 - c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.
- 8.5 Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

Článok IX

Odobovanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 9.1 Predmetom odobovania a prevzatia bude celé dielo naraz.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 5 (päť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odobovanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odobovania diela.
- 9.3 K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odobvať tieto doklady:
- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií;
 - b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy);
 - c) kópiu Stavebného denníka;
 - d) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi;
 - e) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán;
 - f) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
 - g) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.
- 9.4 O odobvaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.
- 9.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov, ktoré by znemožňovali či obmedzovali užívanie stavby a Zhotoviteľ odobdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.
- 9.6 V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odobvané v deň preberacieho a odobdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.
- 9.7 Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
- a) základné údaje o diele,
 - b) zoznam odobvaných dokladov,
 - c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odobdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ

- Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
 - f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.
- 9.8 Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.
- 9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
- 9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.
- 9.11 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.
- 9.12 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vadu diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vadu zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 9.14 Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X.

Využitie subdodávateľov

- 10.1 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov vrátane ich identifikačných údajov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO a zároveň uvedie jeho identifikačné údaje, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj povinnosť predložiť zápis do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Uvedené je nutné vykonať najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového

subdodávateľa, alebo po uzavretí zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr). Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

- 10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
- 10.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 11.1 Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.2 S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohovávať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.
- 11.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávať Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.
- 11.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo kuriérnej služby doručení na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
- 11.5 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 11.6 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.
- 11.7 V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.
- 11.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej,

bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.9 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác /Predkladá uchádzač najneskôr pred podpisom zmluvy/

Príloha č. 2 – Výkaz výmer / Predkladá uchádzač v ponuke/

Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov /Predkladá uchádzač najneskôr pred podpisom zmluvy/

11.10 Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

11.11 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, nie však skôr, ako po splnení odkladacej podmienky:

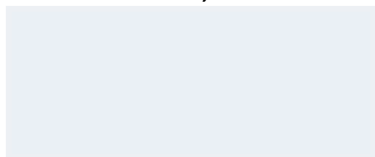
- po ukončení kontroly verejného obstarávania, ak poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi (v prípade tejto zmluvy objednávateľovi). Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa aktuálne platnej príručky k procesu a kontrole VO.

11.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE oprávnenými osobami, najmä: Environmentálnym fondom a ďalšími orgánmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Za Objednávateľa:

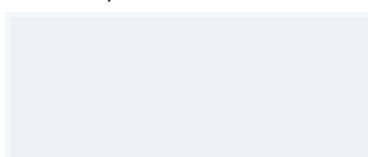
Za Zhotoviteľa:

V Hornom Vadičove, dňa 01.04.2026



Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce

V Žiline, dňa : 30.03.2026



Miroslav Dávidík